ORDENANZA Nº 8.170

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1º.- RATIFICASE el convenio, celebrado entre el señor Intendente Municipal, Sr. Eduardo Luis Accastello y la Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ambiente, Sra. Alejandra Barbero y por la otra parte, la Cooperativa de Trabajo "Patrulla Ambiental" LTDA, CUIT N° 30-71458287-5, representada por su presidenta, Sra. Analía Belmonte, DNI N° 29.739.763, con fecha 26 de agosto de 2024.

Art. 2°. – Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

En la Ciudad de Villa María, a los 26 días del mes de agosto de 2024, entre **LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA**, representada en este acto por el **señor Intendente Municipal, Eduardo Luis ACCASTELLO,** y por la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y AMBIENTE** Sra. **Alejandra BARBERO**, por una parte en adelante "**LA MUNICIPALIDAD**"; y la **COOPERATIVA DE TRABAJO "PATRULLA AMBIENTAL" LTDA.**, representada en este acto por su Presidente, Analia **BELMONTE** D.N.I N°29.739.763 por la otra, en adelante "**LA COOPERATIVA**", convienen en celebrar el presente convenio de prestación de servicios sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: por medio del presente, **LA COOPERATIVA** se compromete a realizar tareas de cuidado y mantenimiento de la huerta ubicada en el palacio municipal: riego, siembra, desmalezado, trasplante, poda, preparación de sustrato, recambio de platines, cuidado y mantenimiento de cajones, dicha tarea será realizada por una persona durante 4hs los días lunes, miércoles y viernes; Servicio de limpieza y mantenimiento de terraza de intendencia: limpieza, baldeo y cuidado de plantas; Acompañamiento al Instituto Libre del Ambiente en diferentes eventos; Servicio en vivero municipal: cuidado, limpieza, mantenimiento y atención al público, lo que requiere del trabajo de un operario, 4hs los días lunes, miércoles y viernes; Limpieza y organizado del contenedor de pilas y de RAEES, ubicados frente al palacio municipal, como así también limpieza de las oficinas del Centro de Gestión Ambiental y voladuras de residuos en el predio según disponibilidad horaria y/o indicación del coordinador del Centro de Gestión Ambiental a realizar por 2 socios 4hs al dia de lunes a viernes.

64

SEGUNDA: Las tareas mencionadas en el artículo precedente serán realizadas únicamente por los socios de **LA COOPERATIVA**, siendo ésta responsable por la actividad a llevar a cabo, haciéndose cargo del personal que eventualmente pudiera llegar a contratar para cumplir con el presente convenio, liberando de toda responsabilidad a **LA MUNICIPALIDAD** por daños o perjuicios que su tarea pudiera ocasionar a terceros o a los miembros de la propia Cooperativa.----------

ALEJANDRA BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA
DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

COOP. DE TRABAJO PATRULLA AMBIENTAL LTDA.
Mat. INAES49092 CUIT.30714502875
PRESIDENTE

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

TERCERA: Para la prestación de tareas **LACOOPERATIVA** deberá proveer a sus asociados de todas las herramientas, la vestimenta y el equipamiento necesario para el desarrollo de las mismas.----------

QUINTA: OBLIGACIONES DE LA COOPERATIVA: El incumplimiento será bajo apercibimiento de rescindir el presente convenio.

a) Presentar cada tres (3) meses la documentación que acredite su personería, (Acta de designación de autoridades, Libro de Registro de Socios y cualquier otro que **LA MUNICIPALIDAD** requiera).

b) Cumplimentar con la nomina de personal e integrantes de la cooperativa, quedando totalmente prohibido el ingreso de personas que no se encuentren en la lista que se acompaña como anexo al presente.

c) Auditar y/o autorizar por la subsecretaria de Gestión Ambiental las imágenes, notas y charlas que estén referidas a las actividades o dependencias de la municipalidad, quedando prohibida su difusión, sin previa autorización.

d) OBLIGACIONES FRENTE A TERCEROS POR DAÑOS: "LA COOPERATIVA" deberá contratar póliza de seguro que cubra los daños y/o perjuicios que pudieren ocasionar a terceros, ya sea a las personas y/o a sus bienes en el cumplimiento de sus fines. La Municipalidad deslinda toda responsabilidad por eventuales daños que él prestatario pudiere ocasionar

SEXTA: Como contraprestación **LA MUNICIPALIDAD** se compromete a abonar la suma de PESOS DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL ($2.096.000) + IVA, ajustable de forma semestral mediante el Índice de Precios al consumidor (IPC) ---------

SEPTIMA: El incumplimiento por parte de **LA COOPERATIVA** será sancionada con el 10% de la facturación mensual y ante reiterados incumplimientos, quedará autorizada la Municipalidad a rescindir el presente convenio, sin que tenga derecho la Cooperativa a reclamar suma de dinero alguna. Todo ello sin perjuicio de la facultad rescisoria estipulada en la Cláusula Séptima del presente. ----------

OCTAVA: El presente convenio se suscribe por el plazo seis meses, a partir del 01/09/2024 operando su vencimiento el día 01/03/2025, con opción a prórroga automática por 6 meses más a contar a partir de la fecha del vencimiento, salvo manifestación en contrario de alguna de las partes a través de medio fehaciente.---------

NOVENA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir el convenio sin necesidad de invocar causa alguna. A tales fines, bastará con que se curse una notificación simple en el domicilio constituido, con una antelación no menor a diez (10) días.----------

ALEJANDRA BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA, DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

DECIMA: El presente convenio se suscribe *"ad referéndum"* del concejo deliberante de la ciudad de Villa María----------

DECIMA PRIMERA: a los fines del presente, las partes constituyen los siguientes domicilios: **LA MUNICIPALIDAD** en calle Mendoza esq. Sobral y **LA COOPERATIVA** en calle Ramiro Suarez 2396, ambos de la ciudad de Villa María, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de ésta ciudad.----------

Previa lectura y ratificación, las partes suscriben tres (03) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad y fecha indicadas ut supra.----------

COOP. DE TRABAJO PATRULLA
AMBIENTAL LTDA.
Mat. INAES49092 CUIT. 30714582875

PRESIDENTE

ALEJANDRA BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA
DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

Hoja adicional de firmas

Anexo firma conjunta

Referencia: Ordenanza Nº 8170/2024

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 17.12.2024 13:29:36
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: GASCON Jonathan Nicolas
Secretario Habilitado.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 17.12.2024 13:40:02
Email: gasconasesorialegal@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: INGLESE Juan Pablo
Presidente
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 17.12.2024 13:58:00
Email: juanpabloinglese@gmail.com